



DIÁRIO DA REPÚBLICA

ÓRGÃO OFICIAL DA REPÚBLICA DE ANGOLA**Preço deste número - Kz: 2.550,00**

Toda a correspondência, quer oficial, quer relativa a anúncio e assinaturas do «Diário da República», deve ser dirigida à Imprensa Nacional - E.P., em Luanda, Rua Henrique de Carvalho n.º 2, Cidade Alta, Caixa Postal 1306, www.impresanacional.gov.ao - End. teleg.: «Imprensa».	ASSINATURA		O preço de cada linha publicada nos Diários da República 1.ª e 2.ª série é de Kz: 75.00 e para a 3.ª série Kz: 95.00, acrescido do respectivo imposto de selo, dependendo a publicação da 3.ª série de depósito prévio a efectuar na tesouraria da Imprensa Nacional - E. P.
	Ano		
	As três séries	Kz: 1 675 106,04	
	A 1.ª série	Kz: 989.156,67	
	A 2.ª série	Kz: 517.892,39	
	A 3.ª série	Kz: 411.003,68	

SUMÁRIO

Presidente da República

Despacho Presidencial n.º 64/22:

Aprova a privatização por via de Oferta Pública Inicial — OPI da participação social que o Estado detém indirectamente no Banco Caixa Geral de Angola, S.A., — B.C.G.A., por via da SONANGOL - E.P. com 24% e da Sonangol Holding, Limitada com 1%, e delega competência à Ministra das Finanças, com a faculdade de subdelegar, para a verificação da validade e legalidade de todos os actos subsequentes, no âmbito do Procedimento da Contratação de Serviços e Intermediação Financeira. — Revoga o Despacho Presidencial n.º 87/20, de 15 de Junho.

Ministérios das Finanças e da Energia e Águas

Decreto Executivo Conjunto n.º 171/22:

Extingue a Empresa de Águas e Saneamento de Benguela - E.P. e a Empresa de Águas e Saneamento do Lobito - E.P., cria a Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Benguela - E.P., abreviadamente EPASB - E.P., e aprova o respectivo Estatuto Orgânico.

Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação

Decreto Executivo n.º 172/22:

Aprova o Regulamento Interno da Direcção Nacional do Ensino Superior.

Decreto Executivo n.º 173/22:

Cria 7 cursos de graduação, no Instituto Superior Politécnico Crescente, que conferem o grau académico de Licenciado, e aprova os planos de estudos dos cursos criados.

Ministério da Saúde

Decreto Executivo n.º 174/22:

Aprova o Estatuto Orgânico do Complexo Hospitalar de Doenças Cardiorpulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento.

Banco Nacional de Angola

Aviso n.º 8/22:

Estabelece as regras cambiais específicas aplicáveis às entidades que realizam a Prospeção, Pesquisa, Avaliação, Desenvolvimento, Produção e Venda de Gás Natural Não Associado, seus derivados, como, condensados e líquidos de Gás Natural Não Associado e Gás Natural Liquefeito e Prestação de Serviços Associados. — Revoga o Aviso n.º 3/21, de 12 de Abril, sobre Regras Cambiais Específicas aplicáveis à Actividade de Prospeção, Pesquisa, Desenvolvimento, Produção e Venda de Gás Natural Não Associado e seus Derivados.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Despacho Presidencial n.º 64/22**de 25 de Março**

Havendo a necessidade de se proceder à alteração do Procedimento de Privatização para a alienação das acções representativas do capital social que o Estado detém por via da SONANGOL-E.P., no Banco Caixa Geral de Angola, S.A. — (BCGA), em função de estarem reunidas as condições para a sua alienação por meio de uma Oferta Pública Inicial na Bolsa de Valores;

O Presidente da República determina, nos termos da alínea d) do artigo 120.º e do n.º 6 do artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, conjugados com o artigo 11.º, alínea b) do n.º 2 do artigo 15.º e do n.º 1 do artigo 20.º, todos da Lei n.º 10/19, de 14 de Maio — Lei de Bases das Privatizações, o seguinte:

1. É aprovada a privatização por via de Oferta Pública Inicial (OPI) da participação social que o Estado detém indirectamente no Banco Caixa Geral de Angola, S.A. — (BCGA), por via da SONANGOL-E.P. (Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola) com 24% e da Sonangol Holdings, Limitada com 1%.

2. O processo de privatização referido no ponto 1 deve obedecer os direitos societários consagrados aos demais accionistas, conforme acordos celebrados para o exercício do direito de preferência sobre os 15% das acções representativas do capital social do Banco.

3. Uma percentagem de 2% das acções representativas do capital social deve ser reservada para a aquisição em condições especiais pelos trabalhadores, nos termos da lei.

4. À Ministra das Finanças é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a verificação da validade e legalidade de todos os actos subsequentes, no âmbito do Procedimento da Contratação de Serviços e Intermediação Financeira.

5. As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Despacho Presidencial são resolvidas pelo Presidente da República.

6. É revogado o Despacho Presidencial n.º 87/20, de 15 de Junho.

7. O presente Despacho Presidencial entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 9 de Março de 2022.

O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO. (22-2023-E-PR)

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ENERGIA E ÁGUAS

Decreto Executivo Conjunto n.º 171/22 de 25 de Março

Considerando que os serviços de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais, na Província de Benguela, são assegurados por concessionárias distintas, no âmbito do Sector Empresarial Público, nomeadamente a Empresa Pública de Águas e Saneamento de Benguela e a Empresa Pública de Águas e Saneamento do Lobito;

Atendendo a que os instrumentos de planeamento e orientação estratégica do Sector de Águas, aprovados pelo Titular do Poder Executivo, estabelecem a necessidade de maior rentabilidade e eficiência das empresas, tendo em vista à realização e consecução de objectivos e metas preconizadas, no domínio dos serviços de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais, em ordem à satisfação das necessidades das diferentes economias de consumo, no quadro do desenvolvimento económico e social do País;

Tendo em conta que a Província de Benguela dispõe de um sistema integrado de abastecimento público de água, abrangendo os Municípios de Benguela, Lobito, Catumbela e Baía-Farta, podendo ser objecto de maior optimização e maximização, incluindo os demais sistemas municipais, no quadro de uma empresa concessionária local única;

Havendo a necessidade de fusão das empresas ora referidas, no quadro do Sector Empresarial Público, com vista à geração de economias de escala, à optimização e racionalização de recursos, à sua maior eficiência e rentabilidade económica e financeira;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da Constituição da República de Angola, e de acordo com os n.ºs 1 e 3 do Despacho Presidencial n.º 289/17, de 13 de Outubro, conjugado com o n.º 2 do artigo 40.º da Lei n.º 11/13, de 3 de Setembro — Lei de Bases do Sector Empresarial Público, determina-se:

ARTIGO 1.º (Extinção)

São extintas a Empresa de Águas e Saneamento de Benguela, E.P., bem como a Empresa de Águas e Saneamento do Lobito, E.P., criadas, respectivamente, ao abrigo do Decreto Executivo Conjunto n.º 394/13, de 13 de Novembro, e do Decreto Executivo Conjunto n.º 405/13, de 4 de Dezembro, ambos dos Ministros da Energia e Águas e da Economia.

ARTIGO 2.º (Criação)

É criada a Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Benguela-E.P., abreviadamente EPASB-E.P., por fusão das empresas ora extintas, e aprovado o respectivo Estatuto Orgânico, anexo ao presente Decreto Executivo, que dele é parte integrante.

ARTIGO 3.º (Património)

1. Transitam, automaticamente, para o património da EPASB-E.P., livres de quaisquer ónus e encargos, os bens e direitos das empresas ora extintas, e as respectivas obrigações, exceptuando os seguintes bens da exclusiva titularidade do Estado, que integram os sistemas de abastecimento de água e saneamento de águas residuais, nomeadamente:

- a) Todas as infra-estruturas, redes e instalações associadas aos sistemas;
- b) Todas as obras, terrenos, máquinas, aparelhagens e respectivos acessórios inerentes aos sistemas;
- c) Todos os equipamentos necessários à operação dos sistemas, controlo da qualidade da água e dos padrões de rejeição de águas residuais;
- d) Outros bens integrantes ou associados aos sistemas.

2. São afectos, automaticamente, à concessão da EPASB-E.P. os bens da titularidade do Estado a que se refere o número anterior.

3. Compete ao Ministério da Energia e Águas, em articulação com o Ministério das Finanças e o Governo da Província de Benguela, a preparação, no prazo de 60 dias, do processo de concessão à EPASB-E.P. dos sistemas de abastecimento de água e saneamento da Província de Benguela, incluindo o inventário dos bens associados.

ARTIGO 4.º (Capital estatutário)

O capital estatutário da EPASB-E.P. é representado pelo património líquido agregado das empresas, ora extintas, à data da entrada em vigor do presente Decreto Executivo.

ARTIGO 5.º (Pessoal)

1. Transitam, automaticamente, para a EPASB-E.P. os trabalhadores das empresas ora extintas.

2. São salvaguardados os direitos dos trabalhadores das empresas, ora extintas, em regime de comissão de serviço, destacamento ou requisição, junto de entidades da Administração Directa ou Indirecta do Estado, incluindo o Sector Empresarial Público, bem como o pessoal em regime de licença, nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 6.º
(Acordos colectivos de trabalho)

A EPASB-E.P. assume, sem prejuízo das necessárias adaptações, todas e quaisquer posições jurídicas resultantes de acordos colectivos de trabalho, celebrados pelas empresas ora extintas.

ARTIGO 7.º
(Gestão corrente da empresa)

Compete aos órgãos das empresas ora extintas assegurar a gestão corrente da EPASB-E.P. até à data da nomeação e posse dos respectivos órgãos de gestão.

ARTIGO 8.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Decreto Executivo são resolvidas por Despacho Conjunto dos Ministros da Energia e Águas e das Finanças.

ARTIGO 9.º
(Revogação)

É revogado o Decreto Executivo Conjunto n.º 394/13, de 13 de Novembro, que cria a Empresa de Águas e Saneamento de Benguela-E.P., e o Decreto Executivo Conjunto n.º 405/13, de 4 de Dezembro, que cria a Empresa de Águas e Saneamento do Lobito-E.P.

ARTIGO 9.º
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 15 de Dezembro de 2021.

A Ministra das Finanças, *Vera Esperança dos Santos Daves*.

O Ministro da Energia e Águas, *João Baptista Borges*.

**ESTATUTO ORGÂNICO
DA EMPRESA PROVINCIAL DE ÁGUAS
E SANEAMENTO DE BENGUELA-E.P.**

**CAPÍTULO I
Disposições Gerais**

ARTIGO 1.º
(Denominação e natureza)

1. A empresa adopta a denominação de Empresa Provincial de Águas e Saneamento de Benguela, E.P., abreviadamente EPASB-E.P.

2. A EPASB-E.P. é dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

3. A capacidade jurídica da EPASB-E.P. abrange todos os direitos e obrigações necessários à prossecução do seu objecto, nos termos dos presentes estatutos e demais legislação aplicável.

ARTIGO 2.º
(Regime jurídico)

A EPASB-E.P. rege-se pelos presentes estatutos, seus regulamentos e pela legislação aplicável e, no que por aqueles e esta não for especialmente regulado, pelas normas de Direito Comercial e demais normas de Direito Privado em vigor.

ARTIGO 3.º
(Âmbito, sede e representações)

1. A EPASB-E.P. é uma empresa de âmbito provincial, correspondendo ao território da Província de Benguela.

2. A EPASB-E.P. tem a sua sede na Cidade de Benguela, podendo, por deliberação do Conselho de Administração, estabelecer filiais, sucursais ou outras formas de representação em qualquer parte da província, do território nacional ou no estrangeiro, sempre que a realização do seu objecto o justifique.

3. O estabelecimento de filiais, sucursais ou outras formas de representação da empresa, em qualquer parte da província, do território nacional ou no estrangeiro, carece de observância prévia das disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 4.º
(Objecto estatutário)

1. A EPASB-E.P. tem por objecto a gestão e exploração dos sistemas urbanos de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais, na Província de Benguela, nos termos das respectivas concessões e licenças.

2. Exceptuam-se do objecto da empresa os sistemas rurais de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais, conforme os critérios e tipologias de classificação legalmente definidos, ficando sujeitos às formas de gestão e exploração estabelecidos pelos órgãos competentes da Administração Local do Estado ou do Poder Local, nos termos da legislação em vigor.

3. Sem prejuízo do número anterior, a empresa pode exercer, directamente ou através de terceiros, a gestão e exploração dos sistemas rurais de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais, nos termos definidos pelos órgãos da Administração Local do Estado ou do Poder Local, mediante licenças ou outras formas legalmente estabelecidas.

4. A EPASB-E.P. pode ainda exercer, directamente ou em associação com terceiros, actividades acessórias ou complementares relacionadas com o seu objecto principal, nos termos da legislação em vigor.

5. A empresa pode, na prossecução do seu objecto, constituir, nos termos da legislação em vigor, novas empresas ou adquirir a totalidade ou parte do capital de empresas já constituídas ou a constituir.

6. A empresa pode, igualmente, nos termos da legislação em vigor, estabelecer com entidades nacionais ou estrangeiras as formas de associação ou cooperação que melhor possibilitem a realização do seu objecto.

7. O exercício das actividades referidas nos números anteriores carece, nos termos da legislação em vigor, de autorização prévia do Ministro responsável pelo Sector de Actividade da empresa, ouvido o Ministro responsável pelo Sector Empresarial Público, mediante proposta do Conselho de Administração.

ARTIGO 5.º
(Capital estatutário)

1. O capital estatutário da EPASB-E.P é de Kz: 1 394 683 462,00, integralmente realizado pelo seu património, podendo ser reforçado com dotações do Estado e por incorporação de reservas ou outros fundos.

2. O aumento do capital estatutário pode ter lugar mediante prévia autorização do Ministro responsável pelo Sector Empresarial Público, ouvido o Ministro responsável pelo Sector de Actividade da empresa, sob proposta do Conselho de Administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO II
Organização e Funcionamento

SECÇÃO I
Órgãos em Geral

ARTIGO 6.º
(Órgãos)

São órgãos da EPASB-E.P.:

- a) O Conselho de Administração;
- b) O Conselho Fiscal;
- c) O Conselho Técnico Operacional.

SECÇÃO II
Órgãos em Especial

SUBSECÇÃO I
Conselho de Administração

ARTIGO 7.º
(Natureza e composição)

1. O Conselho de Administração é o órgão de gestão da EPASB-E.P., que responde perante o Executivo, sem prejuízo da responsabilidade civil em que os seus membros se constituem perante a empresa ou terceiros e da responsabilidade criminal em que incorram.

2. O Conselho de Administração é composto por 5 membros, sendo um deles o Presidente, cuja designação consta do acto de nomeação.

3. Os membros do Conselho de Administração são nomeados e exonerados pelo Ministro responsável pelo Sector Empresarial Público, sob proposta do Ministro responsável pelo Sector de Actividade da Empresa.

ARTIGO 8.º
(Competências do Conselho de Administração)

1. Ao Conselho de Administração compete, sem prejuízo dos poderes da tutela:

- a) Aprovar os objectivos e as políticas de gestão da empresa;

- b) Aprovar os planos de actividade e financeiros anuais e plurianuais e os orçamentos anuais;
- c) Aprovar os documentos de prestação de contas;
- d) Aprovar a aquisição e a alienação de bens e de participações financeiras, quando as mesmas não estejam previstas nos orçamentos anuais aprovados;
- e) Aprovar a organização técnico-administrativa da empresa e as normas de funcionamento interno;
- f) Aprovar as normas relativas ao pessoal;
- g) Submeter à aprovação ou autorização dos Órgãos de Tutela os actos que, nos termos da lei ou dos presentes estatutos, o devam ser;
- h) Gerir e praticar os actos relativos ao objecto da empresa;
- i) Submeter à aprovação das entidades competentes os preços ou tarifas a praticar pela empresa;
- j) Submeter à aprovação ou autorização das entidades competentes os empréstimos de curto, médio ou longo prazos;
- k) Constituir mandatários com os poderes que julgar convenientes;
- l) Exercer as demais competências, que decorram da lei.

2. O Conselho de Administração pode, no quadro da organização interna da empresa, criar direcções executivas, em ordem à realização do seu objecto, sob o pelouro dos diferentes membros do Conselho de Administração, observado o regime de desconcentração de poderes legalmente definido.

3. Sem prejuízo dos critérios de racionalidade e rentabilidade interna da empresa, as direcções executivas podem abranger, nomeadamente, as áreas técnica ou operacional, administração e finanças, comercial, publicidade e *marketing* e tecnologias de informação ou outras áreas de interesse para o seu desenvolvimento.

4. Os directores das áreas, a que se refere o número anterior, são nomeados pelo Conselho de Administração, sob proposta do Presidente.

ARTIGO 9.º
(Delegação de poderes)

Sem prejuízo do direito de avocar as competências delegadas, o Conselho de Administração pode, dentro dos limites legais e estatutários, delegar algumas das suas competências a um ou mais dos seus membros, através de:

- a) Designação de Administradores-Delegados;
- b) Nomeação de responsáveis;
- c) Constituição de Comissões Executivas;
- d) Procuração para actos específicos.

ARTIGO 10.º
(Presidente do Conselho de Administração)

1. Compete, especialmente, ao Presidente do Conselho de Administração ou a quem delegar:

- a) Representar a empresa em juízo e fora dele, activa e passivamente;

- b) Coordenar a actividade do Conselho de Administração;
- c) Convocar e presidir as reuniões do Conselho de Administração;
- d) Zelar pela correcta aplicação das deliberações do Conselho de Administração e funcionamento da empresa;
- e) Assegurar as relações com o Poder Executivo, nos termos e condições definidos legalmente;
- f) Exercer as demais competências que decorram da lei ou lhe sejam delegadas pelo Conselho de Administração.

2. O Presidente ou quem as suas vezes fizer tem sempre voto de qualidade, podendo opor o seu veto a deliberações que repute contrárias à lei, aos estatutos ou aos interesses do Estado, com a consequente suspensão da executividade da deliberação, até que sobre esta se pronuncie o Órgão de Tutela competente.

3. A suspensão referida no número anterior finda com a confirmação do acto pelo Órgão de Tutela da empresa ou pelo decurso de 8 dias sobre o seu conhecimento, sem que, a seu respeito, tenha emitido qualquer juízo.

4. A confirmação do veto acarreta a ineficácia da deliberação.

ARTIGO 11.º (Pelouros)

1. Sob proposta do Ministro responsável pelo Sector de Actividade da empresa, são atribuídos pelouros aos membros do Conselho de Administração a constar do acto de nomeação, os quais correspondem a uma ou mais áreas de actividade da empresa, visando a necessária desconcentração de poderes no acompanhamento das actividades da empresa.

2. Compete, especialmente, aos Administradores, nos termos do número anterior:

- a) Coordenar as actividades das respectivas áreas e zelar pela correcta aplicação, a respeito, das deliberações do Conselho de Administração;
- b) Acompanhar as actividades da empresa e propor medidas tendentes à maximização dos resultados e outras que entendam convenientes;
- c) Exercer as demais competências que lhes sejam atribuídas pelo Conselho de Administração.

ARTIGO 12.º (Reuniões e deliberações do Conselho de Administração)

1. O Conselho de Administração reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente, por sua iniciativa, a requerimento da maioria dos seus membros.

2. As deliberações do Conselho de Administração devem ser tomadas, por maioria simples de votos, na presença da maioria dos seus membros em exercício de funções.

3. Às reuniões do Conselho de Administração podem estar presentes, sem direito a voto, outras personalidades, especialmente, convidadas para o efeito.

4. Podem assistir às reuniões do Conselho de Administração os membros do Conselho Fiscal, quando solicitado pelo Conselho de Administração ou por sua iniciativa.

5. Os membros do Conselho de Administração têm o dever especial de não divulgar os assuntos discutidos no Conselho ou factos inerentes à empresa ou empresas participadas, de que tenham conhecimento no exercício das suas funções, devendo, igualmente, conservar a documentação, em lugar seguro, com a classificação de confidencial.

6. De todas as reuniões do Conselho de Administração são lavradas actas, em livros próprios, as quais são, obrigatoriamente, assinadas por todos os membros, que delas tenham participado, devendo constar:

- a) Os assuntos discutidos;
- b) A súmula das decisões;
- c) As deliberações tomadas;
- d) Os votos vencidos, quando os houver.

ARTIGO 13.º (Mandato)

1. O mandato dos membros do Conselho de Administração tem a duração de cinco anos, renovável por uma ou mais vezes.

2. Findo o mandato, os membros do Conselho de Administração continuam no exercício de funções até à efectiva substituição ou declaração de cessação de funções.

ARTIGO 14.º (Modo de obrigar a empresa)

1. A empresa obriga-se pelas assinaturas de dois membros do Conselho de Administração, sendo um deles o Presidente, ou de dois Administradores, especialmente autorizados pelo Conselho de Administração para um fim específico, ou de um procurador, com poderes bastantes, especialmente mandatado, para o efeito, pelo Conselho de Administração.

2. Em assuntos de mero expediente, basta a assinatura de um Administrador, nos termos e condições definidos pelo Conselho de Administração.

ARTIGO 15.º (Responsabilidade dos Administradores)

1. Os Administradores da empresa são responsáveis civilmente perante esta pelos prejuízos causados por actos ou omissões praticados com a preterição dos deveres legais ou estatutários, salvo prova em contrário.

2. Não são responsáveis, pelo prejuízo causado em execução de uma deliberação do Conselho de Administração, os Administradores que nela não tenham participado ou hajam votado vencidos.

3. Os Administradores são responsáveis pela vigilância dos seus pares com poderes de gestão e de quaisquer outros responsáveis da empresa e, em consequência, pelos prejuízos causados pelos actos ou omissões destes, quando, tendo

deles conhecimento ou da intenção de os praticar, não provoquem imediata intervenção do Conselho de Administração para tomar as medidas julgadas adequadas às circunstâncias.

4. O parecer do Conselho Fiscal não exonera, a respeito, de responsabilidade os Administradores.

5. O disposto nos números anteriores não exclui a responsabilidade criminal ou disciplinar em que incorram os gestores da empresa, nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 16.º

(Remuneração dos membros do Conselho de Administração)

As remunerações dos membros do Conselho de Administração são fixadas nos termos da legislação em vigor.

SUBSECÇÃO II Conselho Fiscal

ARTIGO 17.º

(Natureza e composição)

1. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e controlo da actividade da EPASB-E.P.

2. O Conselho Fiscal é composto por três membros, sendo um Presidente e dois vogais.

3. O Presidente do Conselho Fiscal e 1 (um) dos vogais são propostos pelo Ministro responsável pelo Sector Empresarial Público e o outro vogal pelo Ministro responsável pelo Sector de Actividade da empresa.

4. Os membros do Conselho Fiscal são nomeados por Despacho do Ministro responsável pelo Sector Empresarial Público.

5. As remunerações devidas aos membros do Conselho Fiscal são fixadas nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 18.º

(Competências do Conselho Fiscal)

1. Compete ao Conselho Fiscal:

- a) Fiscalizar a gestão e o cumprimento das normas reguladoras da actividade da empresa;
- b) Emitir, em data legalmente estabelecida, pareceres sobre os documentos de prestação de contas da empresa, designadamente o relatório e contas de exercício;
- c) Emitir parecer sobre o orçamento e as operações financeiras da empresa;
- d) Certificar os valores patrimoniais pertencentes à empresa ou por ela detidos, como garantia, depósito ou a qualquer título;
- e) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos que lhe sejam submetidos pelos órgãos de gestão da empresa;
- f) Verificar os critérios valorimétricos utilizados pela empresa, os quais possam conduzir à correcta avaliação do património e dos resultados;
- g) Proceder à verificação regular dos fundos e valores patrimoniais existentes e fiscalizar a escrituração da contabilidade da empresa;

h) Elaborar relatórios anuais sobre a sua acção de fiscalização e submetê-los à apreciação do Ministro responsável pelo Sector Empresarial Público, com conhecimento ao Ministro responsável pelo Sector de Actividade da empresa;

i) Participar aos órgãos competentes qualquer irregularidade de que tenha conhecimento;

j) Solicitar a convocação de reunião extraordinária do Conselho de Administração, sempre que o entenda conveniente;

k) Pronunciar-se sobre quaisquer outros assuntos de interesse da empresa.

2. Os pareceres do Conselho Fiscal são emitidos no prazo de 15 dias, a partir da data da recepção dos respectivos pedidos, salvo matérias de natureza urgente.

3. Sempre que o julgue necessário, para o correcto desempenho das suas competências, o Conselho Fiscal pode fazer-se assistir por auditores externos, correndo por conta da empresa os encargos pelos serviços prestados.

ARTIGO 19.º

(Incompatibilidades)

1. Não podem ser nomeados membros do Conselho Fiscal da empresa:

- a) Os que exerçam funções de gestão na empresa ou as tenham exercido nos dois anos precedentes;
- b) Os que prestam serviços remunerados com carácter permanente à empresa;
- c) Os que exercem funções de gestão em empresas ou sociedades concorrentes ou associadas;
- d) Os interditos, os inabilitados, insolventes, falidos ou inibidos do exercício das funções públicas;
- e) Os cônjuges, parentes e afins na linha recta de pessoas impedidas nos termos das alíneas a), b) e c).

2. A superveniência de alguns dos factos indicados nas alíneas do número anterior implica a caducidade da nomeação.

3. A nomeação dos membros do Conselho Fiscal da empresa, para o exercício de funções de direcção na empresa, implica, igualmente, a caducidade da sua anterior nomeação.

ARTIGO 20.º

(Poderes)

Para o desempenho das suas funções, os membros do Conselho Fiscal podem:

- a) Obter dos serviços competentes a apresentação, para o exame e verificação, os livros, registos e outros documentos da empresa, bem como verificar a existência de quaisquer valores, nomeadamente dinheiro, títulos, mercadorias e outros bens;
- b) Obter dos órgãos de gestão ou de qualquer dos seus membros as informações ou esclarecimentos sobre a actividade e funcionamento da empresa ou sobre qualquer dos seus negócios;

- c) Solicitar a terceiros, que tenham realizado operações com ou por conta da empresa, as informações de que necessitem para esclarecimento das mesmas, sempre que julgado necessário;
- d) Assistir, sempre que julgue conveniente, às reuniões do Conselho de Administração.

ARTIGO 21.º
(Deveres)

1. Constituem deveres gerais dos membros do Conselho Fiscal:

- a) Exercer uma fiscalização conscienciosa e imparcial;
- b) Guardar segredo dos factos de que tenham conhecimento, em razão das suas funções ou por causa delas, sem prejuízo da obrigação de participar às autoridades os factos ilícitos de que tenham conhecimento;
- c) Informar o Conselho de Administração de todas as verificações, fiscalizações e diligências que tenham desenvolvido e dos respectivos resultados;
- d) Informar as entidades competentes de qualquer irregularidade e inexactidão verificadas e sobre os esclarecimentos que tenham obtido;
- e) Assistir às reuniões do Conselho de Administração para as quais seja convocado ou em que se apreiem as contas de exercício.

2. É proibida aos membros do Conselho Fiscal, salvo autorização expressa por escrito, a divulgação de segredos comerciais ou industriais da empresa, de que tenha tomado conhecimento no desempenho das suas funções.

ARTIGO 22.º
(Mandato)

1. O mandato dos membros do Conselho Fiscal tem a duração de três anos, renovável por uma ou mais vezes.

2. O mandato dos membros do Conselho Fiscal pode ser suspenso ou revogado, por razões devidamente fundamentadas, por Despacho do Ministro responsável pelo Sector Empresarial Público.

SUBSECÇÃO III
Conselho Técnico Operacional

ARTIGO 23.º
(Natureza e composição)

1. O Conselho Técnico Operacional é o órgão de apoio consultivo da EPASB-E.P., em matérias de natureza técnica, operacional, comercial e económico-financeira.

2. O Conselho Técnico Operacional é presidido pelo Presidente do Conselho de Administração, integrando os seguintes membros:

- a) Membros do Conselho de Administração;
- b) Directores;
- c) Chefes de Departamento;
- d) Técnicos Superiores da empresa.

3. O Conselho Técnico Operacional rege-se por regulamento próprio, aprovado pelo Conselho de Administração.

ARTIGO 24.º

(Competências do Conselho Técnico Operacional)

Ao Conselho Técnico Operacional compete, especialmente:

- a) Contribuir para a concepção, definição, acompanhamento e avaliação do planeamento estratégico da empresa;
- b) Analisar e propor critérios, formas e mecanismos para a consecução e realização dos planos operacionais e outros da empresa;
- c) Contribuir para a elaboração da organização técnico-administrativa da empresa e as normas de funcionamento interno;
- d) Emitir parecer e recomendações sobre programas, planos, projectos e outras acções tendentes ao desenvolvimento e concretização dos objectivos da empresa;
- e) Pronunciar-se sobre o grau de operacionalidade e eficiência da empresa e propor as medidas e acções julgadas necessárias;
- f) Estabelecer recomendações gerais e específicas de natureza técnica, no quadro da concepção e execução de programas, planos, projectos e outras acções da empresa;
- g) Propor os mecanismos e regras de articulação interna, tendentes à consecução de objectivos e metas definidas pela empresa;
- h) Pronunciar-se sobre propostas e medidas tendentes à rentabilidade técnica e económico-financeira da empresa;
- i) Pronunciar-se sobre quaisquer outros assuntos que lhe sejam submetidos, nos termos dos presentes estatutos e da legislação aplicável.

ARTIGO 25.º
(Reuniões)

1. O Conselho Técnico Operacional reúne-se, ordinariamente, com carácter trimestral e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente do Conselho de Administração, por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos seus membros.

2. Às reuniões do Conselho Técnico Operacional podem estar presentes, em razão da matéria, outras personalidades de reconhecido mérito técnico ou profissional, a convite do Presidente do Conselho de Administração.

3. Os actos do Conselho Técnico Operacional assumem a forma de parecer e recomendações.

CAPÍTULO III
Intervenção do Poder Executivo

ARTIGO 26.º
(Intervenção)

A intervenção do Poder Executivo, na EPASB-E.P., é exercida pelos órgãos competentes, nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 27.º
(Superintendência e tutela)

1. A superintendência da EPASB-E.P. é exercida, nos termos da legislação em vigor, pelo Titular do Poder Executivo.

2. A tutela da EPASB-E.P. é exercida pelo Ministro responsável pelo Sector Empresarial Público, que representa a tutela accionista do Estado, competindo-lhe, de entre outras, proceder ao acompanhamento das matérias referentes à gestão da empresa, e pelo Ministro responsável pelo Sector de Actividade, a quem cabe, no âmbito dos poderes delegados, proceder ao acompanhamento e controlo das políticas e programas definidos para o Sector, cuja implementação é da responsabilidade da empresa, compreendendo, em especial, os poderes de:

- a) Propor ao Titular do Poder Executivo as orientações estratégicas e de políticas de desenvolvimento do ramo de actividade em que se insere a empresa;
- b) Verificar o cumprimento dos objectivos e orientações estratégicas definidas para a actividade da empresa e o enquadramento geral no qual ela se deve desenvolver, de modo a assegurar a sua harmonização com as políticas globais e sectoriais e com o plano local de desenvolvimento económico e social;
- c) Propor, nos termos da legislação em vigor, os membros para os órgãos de gestão e de fiscalização da empresa, bem como a respectiva exoneração;
- d) Regulamentar o exercício da actividade do ramo em que a empresa se insere;
- e) Pronunciar-se sobre os planos e orçamentos plurianuais propostos pela empresa;
- f) Avaliar, conjuntamente com a tutela accionista, o desempenho dos órgãos de gestão da empresa;
- g) Solicitar e analisar as informações técnicas, económicas e financeiras sobre a actividade da empresa, prestadas regularmente por esta, e tomar as medidas adequadas, nos termos da legislação em vigor;
- h) Exercer as demais competências, que decorram da legislação em vigor.

ARTIGO 28.º
(Órgãos da Administração Local do Estado)

1. A intervenção dos órgãos da Administração Local do Estado ou do Poder Local, na EPASB-E.P., consiste em assegurar a compatibilização e harmonização dos planos e programas da empresa com os planos de desenvolvimento económico e social das respectivas circunscrições administrativas, legalmente aprovados, observadas as políticas sectoriais definidas pelo Titular do Poder Executivo.

2. Compete, em especial, ao Governador Provincial, sem prejuízo dos poderes de superintendência e tutela legalmente definidos:

- a) Assegurar, em articulação com os Órgãos de Tutela, a compatibilização dos planos, programas e projectos da empresa com os programas locais de desenvolvimento económico e social da província;
- b) Promover, em articulação com os Órgãos de Tutela, a inclusão de planos, programas e projectos da empresa que sejam objecto de execução no quadro do Programa de Investimentos Públicos, local ou central;
- c) Acompanhar, em articulação com os Órgãos de Tutela, o exercício da actividade da empresa, na província, de acordo com os programas locais de desenvolvimento económico e social;
- d) Promover a celebração de protocolos entre os Órgãos da Administração Local do Estado e a empresa, no âmbito da sua actividade, sem prejuízo da sua aprovação pelos Órgãos de Tutela, sempre que, assim, o justifique;
- e) Exercer as demais competências, nos termos da legislação em vigor.

CAPÍTULO IV
Gestão Patrimonial e Financeira

SECÇÃO I
Gestão Patrimonial

ARTIGO 29.º
(Património da empresa)

1. O património da EPASB-E.P. é constituído pela universalidade dos bens, direitos e obrigações, recebidos, adquiridos ou contraídas para ou no exercício da sua actividade.

2. A empresa administra e dispõe livremente do seu património, nos termos da legislação em vigor.

3. A empresa deve manter actualizados os cadastros dos bens que integram o seu património, incluindo os bens sujeitos ao regime de concessão ou licença, que estejam afectos à sua actividade, devendo, igualmente, proceder à respectiva reavaliação de acordo com a legislação em vigor.

ARTIGO 30.º
(Seguros)

A EPASB-E.P. deve celebrar e manter actualizados os contratos de seguro dos bens que integram o seu património e de outros afectos à sua actividade e que estejam sujeitos a seguro obrigatório, nos termos da legislação em vigor.

SECÇÃO II
Gestão Financeira

ARTIGO 31.º
(Princípios de gestão)

1. A gestão da EPASB-E.P. deve ser conduzida de forma a compatibilizar a política económica e social do Estado com a viabilização técnica, económica e financeira da empresa.

2. Na orientação da gestão da empresa devem ser observados os seguintes princípios e objectivos:

- a) Objectivos e indicadores estabelecidos pelo Estado;
- b) Auto-suficiência económica e financeira, excepto quando o Estado imponha a prática de preços fixados ou objectivos sociais não economicamente rentáveis para a empresa;
- c) Os investimentos a realizar pela empresa devem subordinar-se a critérios de decisão empresarial, nomeadamente, em termos de taxa de rentabilidade, período de recuperação do capital investido e grau de risco, excepto quando se trate de investimentos públicos suportados pelo Estado que, neste caso, estão sujeitos ao regime definido por lei ou ao que tenha sido estabelecido pelo Estado;
- d) Os recursos financeiros a mobilizar pela empresa devem ser adequados à natureza dos activos a financiar;
- e) A estrutura financeira da empresa deve ser compatível com a sua rentabilidade de exploração e com o grau de risco da actividade;
- f) O processo produtivo da empresa deve ser melhorado constantemente, garantindo a melhoria sistemática da qualidade dos serviços prestados e da sua produtividade.

ARTIGO 32.º

(Condições de endividamento)

1. A empresa não deve contrair nenhuma dívida estranha ao seu plano de negócios, devidamente aprovado pelos Órgãos de Tutela, observados os indicadores e directrizes de endividamento do Sector Empresarial Público, legalmente definidos.

2. O plano de negócios deve conter as condições de endividamento da empresa, baseadas num plano de endividamento devidamente detalhado, a ser aprovado pelo Ministro responsável pelas Finanças Públicas, nos termos da legislação em vigor, não devendo ser superiores à taxa de rentabilidade interna prevista para um determinado exercício ou exercícios fiscais, em razão das respectivas metas de produtividade, eficiência e sustentabilidade.

3. O plano de endividamento da empresa, o qual inclui as condições de contratação e reembolso de dívidas fundadas e flutuantes, bem como o serviço de dívida associado e potenciais instituições mutuantes, deve ser submetido à aprovação do Ministro responsável pelas Finanças Públicas, em articulação com os Órgãos de Tutela, até ao I Trimestre de cada ano civil, de acordo com o plano de negócios da empresa, observando-se os limites e condições dele decorrentes.

4. Em casos devidamente justificados, determinados por razões supervenientes de urgência pública, a empresa pode ser autorizada a contrair dívidas de natureza flutuante, não previstas no respectivo plano de negócios, ficando sujeitas a condições específicas de contratação a determinar pelo Ministro responsável pelas Finanças Públicas, em articulação com os Órgãos de Tutela.

5. As dívidas, que sejam contraídas em inobservância do disposto nos números anteriores, são consideradas nulas e inexistentes, devendo ser objecto de responsabilidade disciplinar, financeira e criminal dos membros do Conselho de Administração.

ARTIGO 33.º

(Instrumentos de gestão)

A gestão económica e financeira da EPASB-E.P. é garantida através dos seguintes instrumentos:

- a) Planos e orçamentos plurianuais;
- b) Planos e orçamentos anuais;
- c) Relatórios de actividades e contas do último exercício económico, adequados às características da empresa e às necessidades do seu acompanhamento;
- d) Contrato-programa a celebrar entre a empresa e o Estado, nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 34.º

(Planos plurianuais)

1. Os planos plurianuais estabelecem a estratégia de desenvolvimento a seguir pela empresa, devendo conter, nomeadamente, o seguinte:

- a) Estudo do meio em que a empresa se insere, destacando ameaças e oportunidades, pontos fortes e fracos;
- b) Levantamento das principais condicionantes da actividade da empresa, quer legais, quer ligadas ao mercado;
- c) As vantagens competitivas da empresa, no que respeita aos serviços prestados em regime de concorrência;
- d) Posicionamento da empresa no mercado;
- e) A orientação estratégica global para a empresa;
- f) Plano de negócios perspectivado para o período e estudos de viabilidade e análises de sensibilidade;
- g) As medidas de potenciamento da empresa para o plano de negócio previsto;
- h) Os planos de contingência;
- i) Avaliação da medida em que a empresa pode satisfazer os objectivos e metas fixados pelo Estado;
- j) A orientação de desenvolvimento tecnológico;
- k) A política de emprego;
- l) Os programas específicos de melhoria da qualidade do serviço e da produtividade;
- m) Os programas específicos de desenvolvimento dos recursos humanos.

2. Os orçamentos plurianuais devem incluir, sem prejuízo de outros elementos que decorrem da especificidade da actividade e das exigências de gestão, o seguinte:

- a) O programa de investimentos e respectivas fontes de financiamento;
- b) A conta previsional de exploração e o balanço cambial previsional;
- c) A projecção da dívida interna e externa.

3. Os planos e orçamentos plurianuais devem ser revistos sempre que as circunstâncias o justifiquem.

ARTIGO 35.º
(Planos e orçamentos anuais)

1. A EPASB-E.P. deve preparar para cada ano económico, com a devida antecedência e nos termos da legislação em vigor, o seu plano de actividades e orçamento, os quais são organizados respeitando as directivas que disciplinam a apresentação de planos e orçamentos e devem conter os desdobramentos necessários para facilitar a descentralização de responsabilidades e permitir um adequado controlo da gestão.

2. Os projectos de planos e orçamentos anuais, a que se refere o número anterior, são elaborados de acordo com os pressupostos macroeconómicos e demais directrizes globais e sectoriais formulados pelo Executivo.

3. O Conselho de Administração deve promover as alterações necessárias ao plano e orçamento sempre que circunstâncias ponderosas as imponham.

ARTIGO 36.º
(Relatórios de contas e actividade)

1. O relatório de contas anual deve conter uma exposição clara e fiel sobre a evolução das actividades e a situação da empresa no último exercício económico.

2. O relatório de contas e actividades deve incluir, entre outros elementos eventualmente solicitados, nomeadamente o seguinte:

- a) A evolução da gestão nos diferentes ramos de negócios em que a empresa desenvolve a actividade;
- b) Apreciação da conta de exploração;
- c) Implementação do programa de investimentos;
- d) Os factos relevantes ocorridos no exercício;
- e) A evolução previsível da empresa;
- f) Indicadores estatísticos.

ARTIGO 37.º
(Prestação de contas)

1. Anualmente, com referência a 31 de Dezembro de cada ano, devem ser elaborados os seguintes documentos de prestação de contas:

- a) O Relatório do Conselho de Administração;
- b) O Balanço e demonstração de resultados;
- c) Demonstração da origem e aplicação de fundos;
- d) A Proposta de aplicação do resultado líquido de exercício;
- e) A Demonstração de fluxos de caixa;

f) O Parecer do Conselho Fiscal;

g) O Relatório e parecer do auditor externo sobre a auditoria às contas do exercício anterior, incluindo as recomendações sobre a avaliação do sistema contabilístico e das medidas do controlo interno.

2. Os documentos a que se refere o número anterior devem ser complementados com outros elementos de interesse para a apreciação da situação da empresa, nomeadamente:

- a) Anexos ao balanço e demonstração de resultados;
- b) Mapas sintéticos que mostrem o grau de execução do plano de actividades e do orçamento de actividades e do orçamento anual;
- c) Outros indicadores significativos de actividades e situação da empresa.

3. Os documentos de prestação de contas devem ser apreciados pelo Conselho Fiscal até 31 de Março do ano seguinte ao que dizem respeito.

ARTIGO 38.º
(Receitas)

Constituem receitas da EPASB-E.P.:

- a) As receitas resultantes da sua actividade;
- b) O rendimento de bens próprios;
- c) O produto da emissão de títulos ou obrigações, que deve ser precedida de parecer do Ministro responsável pelo Sector de Actividade da empresa e autorização do Ministro responsável pelo Sector Empresarial Público;
- d) O produto de empréstimos e outras operações financeiras, que ao ter lugar não devem comprometer a sua liquidez imediata, devendo ser precedidos da autorização das autoridades competentes;
- e) As dotações ou subsídios concedidos pelo Estado;
- f) O produto da alienação de bens próprios ou da constituição de direitos sobre eles;
- g) As doações, heranças ou legados que lhe sejam destinados;
- h) Quaisquer outros rendimentos ou valores que, por lei ou contrato, lhe pertençam.

ARTIGO 39.º
(Afectação de lucros)

1. Dos lucros da EPASB-E.P. deve ser constituída uma provisão para o pagamento dos impostos que incidem sobre eles.

2. O remanescente, acrescido de eventuais lucros que hajam transitado de exercícios anteriores, deve ser repartido da seguinte forma:

- a) Constituição da reserva legal, nunca inferior a 20% do capital estatutário;
- b) Fundo de investimentos;
- c) Fundo social;
- d) Entrega ao Estado da parte do lucro que lhe cabe como proprietário da empresa;

- e) Distribuição de estímulos individuais aos trabalhadores, incluindo aos membros dos órgãos de gestão, a título de comparticipação nos lucros, nos termos da legislação em vigor.

3. Sob proposta do Conselho de Administração, compete ao Ministro responsável pelo Sector Empresarial Público aprovar a afectação da parte dos lucros a que se refere o número anterior, bem como a criação de outras reservas e fundos, que se reputem necessários à empresa.

CAPÍTULO V

Pessoal

ARTIGO 40.º (Regime jurídico)

1. A EPASB-E.P. deve estabelecer com os seus trabalhadores contratos de trabalho, nos termos da legislação em vigor e acordos colectivos de trabalho aplicáveis, tendo em conta as necessidades da empresa, a promoção e o desenvolvimento constante dos trabalhadores nacionais.

2. O quadro de pessoal da empresa, seus direitos e obrigações, regalias e a perspectiva de desenvolvimento técnico-profissional, designadamente as condições que orientem a admissão, suspensão, exoneração, salários, bónus e outras remunerações, as qualificações exigíveis, entre outras matérias de política de recursos humanos, são objecto de regulamentação interna pelo Conselho de Administração.

ARTIGO 41.º (Política salarial)

1. Sem prejuízo do artigo anterior, compete ao Conselho de Administração a fixação, nos termos da legislação em vigor, dos salários dos trabalhadores, observados os critérios de rentabilidade económica e financeira da empresa.

2. O Conselho de Administração pode criar prémios a atribuir aos trabalhadores para incentivar o aumento da produtividade da empresa.

ARTIGO 42.º (Formação profissional)

1. A EPASB-E.P. deve organizar e desenvolver acções de formação profissional com o objectivo de elevar a qualificação profissional dos seus trabalhadores e adaptá-los às novas técnicas e métodos de gestão, de modo a elevar o nível de desempenho da actividade da empresa e facilitar a promoção interna e a mobilidade funcional dos trabalhadores.

2. A empresa deve, igualmente, promover acções de formação para trabalhadores estagiários em processo de integração na empresa.

3. A empresa, de acordo com regulamento próprio, aprovado pelo Conselho de Administração, pode ainda promover a formação dos trabalhadores mediante concessão de bolsas ou noutras modalidades.

4. Para assegurar as acções de formação, a empresa deve utilizar os seus próprios meios, recorrendo ou associando-se, caso seja necessário, a entidades externas qualificadas.

ARTIGO 43.º (Participação na gestão)

1. A intervenção dos trabalhadores na gestão da EPASB-E.P. é assegurada por uma ou mais comissões consultivas, conforme seja considerado mais adequado, tendo aquelas poderes delegados pelas Assembleias dos Trabalhadores.

2. Os trabalhadores da empresa são representados nas Comissões Consultivas dos Trabalhadores na proporção de um representante para cada 40 trabalhadores no activo.

3. Às Comissões Consultivas de Trabalhadores compete, em especial, pronunciar-se sobre:

- a) Os projectos de planos e orçamento da empresa;
- b) O grau de execução dos respectivos planos e orçamentos;
- c) O nível de produtividade, disciplina e assiduidade dos trabalhadores;
- d) As condições de trabalho e social dos trabalhadores;
- e) O cumprimento da legislação laboral e dos seus acordos colectivos de trabalho;
- f) Os conflitos laborais;
- g) Todas as outras questões que os órgãos de gestão da empresa decidam submeter à sua apreciação.

CAPÍTULO VI

Protecção do Ambiente, Saúde Pública e Responsabilidade Social

ARTIGO 44.º (Plano de gestão de resíduos)

A EPASB-E.P. obriga-se a dispor, em observância das exigências ambientais, nos termos da legislação em vigor, de Planos de Gestão de Resíduos resultantes do processo de tratamento da água, devidamente aprovados pelas entidades competentes, o qual deve conter:

- a) As condições de limpeza, remoção, tratamento e rejeição de camadas de lodo formadas no fundo dos tanques decantadores ou de flocos;
- b) Periodicidade de limpeza e remoção das camadas de lodo formadas nos tanques, reservatórios ou decantadores;
- c) Condições e formas de tratamento, antes da sua rejeição, se os houver;
- d) Forma e local de rejeição;
- e) Formas de reutilização ou reciclagem, se os houver;
- f) Outras exigências estabelecidas legalmente.

ARTIGO 45.º (Vigilância sanitária)

1. A EPASB-E.P. obriga-se, em observância da legislação em vigor, no exercício da sua actividade, a dispor de planos de vigilância sanitária, contendo, dentre várias, as seguintes acções:

- a) Inspecção das condições sanitárias e de salubridade das fontes de captação e a verificação da conformidade dos respectivos padrões que tenham determinado a aprovação das formas e esquemas de tratamento de água, pelo Órgão de Tutela da actividade da empresa;

- b) Análise e verificação das condições de higiene, validade, origem, conservação e manuseio de produtos químicos, substâncias e materiais utilizados ou destinados ao tratamento da água;
- c) Identificação e avaliação de situações de fontes de poluição com incidência no tratamento e qualidade da água com riscos à saúde pública;
- d) Verificação e avaliação das condições de colheita de amostras da qualidade da água e verificação da sua conformidade com os padrões de qualidade definidos legalmente;
- e) Identificação de factores de contaminação ou poluição da água, susceptíveis de perigo à saúde humana e dos trabalhadores;
- f) Avaliação e controlo de factores de poluição de poluição, em especial, em situações de cheias e calamidades, susceptíveis de comprometer os padrões de qualidade da água nas suas fontes naturais de captação;
- g) Controlo e inspecção das condições de salubridade das fontes de captação subterrânea e superficial com impacto nos esquemas de tratamento de água;
- h) Acompanhamento de situações epidemiológicas com incidência ou impacto sobre o consumo da água ou deste derivado;
- i) Estabelecimento de mecanismos de alertas aos consumidores ou de intervenção em situações de poluição pontual ou difusa com incidência no tratamento da água ou consumo directo de fontes naturais potáveis;
- j) Avaliação de informação relativa a indústrias localizadas nas zonas de captação de água e avaliação das suas rejeições com impacto na definição do esquema de tratamento e qualidade da água.

2. Os planos de vigilância sanitária da água devem ser articulados com os Planos Operacionais e de Controlo de Qualidade da Água, observados os planos municipais de vigilância sanitária aplicáveis.

3. Os planos de vigilância sanitária da água são aprovados pelas entidades competentes locais de saúde pública.

ARTIGO 46.º

(Educação ambiental e sanitária)

1. A EPASB-E.P. obriga-se a promover, com carácter de regularidade, no âmbito da sua actividade, acções de educação ambiental e sanitária, em articulação com as entidades competentes, tendo em vista a prevenção e combate de doenças de transmissão hídrica.

2. Para efeitos do número anterior, é estabelecida a obrigatoriedade da empresa dispor de programas específicos de educação ambiental e sanitária, nos termos definidos legalmente, os quais devem incluir, dentre outros, os seguintes elementos:

- a) Medidas e acções de natureza educativa, comunicacional e informativa, relativas à necessidade de protecção e preservação das fontes naturais da água;

- b) Medidas e acções que estimulem a criação de dinâmicas pedagógicas, relativas à protecção das águas e à prevenção de doenças de transmissão hídrica;
- c) Medidas e acções de sensibilização e mobilização social tendentes à educação e consciencialização ambiental e sanitária das comunidades, relativamente ao controlo da qualidade da água, visando a prevenção e combate de doenças decorrentes do uso e consumo da água;
- d) Medidas e acções que estimulem a formação de atitudes contra a contaminação e poluição da água, com vista à promoção da saúde pública;
- e) Medidas e acções que estimulem a participação das comunidades na gestão e eficiência de programas e projectos de controlo da qualidade da água e prevenção de doenças de natureza hídrica;
- f) Mediadas e acções que estimulem as relações entre as comunidades e o ambiente em geral, tendentes à criação de uma base cognitiva e de educação ambiental, que garanta a sustentabilidade dos sistemas de abastecimento de água, a protecção das fontes naturais de água, a racionalização da água e a reciclagem da água e resíduos resultantes do seu tratamento;
- g) Formas de parcerias ambientais à escala municipal.

ARTIGO 47.º

(Responsabilidade social empresarial)

A EPASB-E.P. obriga-se, no quadro da sua actividade, nos termos da legislação em vigor, a promover iniciativas de acção social sectorial, em benefício das famílias, comunidades e grupos sociais vulneráveis, mediante acordos e protocolos a estabelecer com os órgãos da administração local do Estado ou do Poder Local.

CAPÍTULO VII

Planos Operacionais e de Controlo da Qualidade da Água

ARTIGO 48.º

(Planos operacionais)

A EPASB-E.P. obriga-se a dispor de planos operacionais, nos termos definidos pelo Órgão de Tutela da actividade da empresa, visando garantir a optimização e maximização de objectivos e metas de natureza estratégica, conforme as políticas sectoriais estabelecidas pelos Órgãos de Tutela.

ARTIGO 49.º

(Planos de controlo e monitorização da qualidade da água)

1. Sem prejuízo do artigo anterior, a EPASB-E.P. deve dispor de Planos de Controlo e Monitorização da Qualidade da Água, nos termos definidos pelo Órgão de Tutela da actividade da empresa, ouvidas as entidades competentes em matéria de saúde pública, contendo as medidas necessárias para assegurar a qualidade da água fornecida, abrangendo

todas as componentes, processos e etapas que integram os sistemas de abastecimento público de água, no âmbito das respectivas concessões e licenças.

2. Para efeitos do número anterior, a EPASB - E.P. obriga-se, igualmente, a dispor de planos de amostragem da água, os quais devem indicar a periodicidade de amostragens, pontos de colheitas e metodologias analíticas, abrangendo, nomeadamente as zonas de captação, os diferentes pontos do processo de tratamento, a rede de distribuição, domicílios, zonas de abastecimento, fontanários, edifícios públicos, restaurantes, estabelecimentos de ensino, hospitais e outros pontos relevantes, no quadro da verificação da qualidade da água para consumo humano.

3. As metodologias analíticas utilizadas para a determinação dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos devem atender às especificações estabelecidas pelas entidades competentes, nos termos da legislação em vigor.

4. A EPASB - E.P. deve manter registos actualizados das acções desenvolvidas no âmbito da implementação dos programas de controlo operacional e disponibilizá-los às entidades competentes de fiscalização, sempre que solicitados.

CAPÍTULO VIII Disposições Finais

ARTIGO 50.º (Convocatórias)

1. Para as reuniões do Conselho de Administração devem ser convocados todos os membros em exercício de funções.

2. Consideram-se regularmente convocados todos os membros que:

- a) Tenham assistido a qualquer reunião anterior, em que na sua presença tenha sido fixado o dia e a hora da reunião;
- b) Compareçam à reunião;
- c) Tenham recebido e assinado a convocatória.

3. Consideram-se, também, regularmente convocados todos os membros para reuniões ordinárias que tenham lugar no dia e hora pré-estabelecidos, conforme os regulamentos internos da empresa.

4. A convocatória deve ser acompanhada pela ordem de trabalhos e cópia da acta da sessão anterior.

5. De todas as reuniões serão lavradas actas das quais devem constar:

- a) Os assuntos discutidos;
- b) A súmula das discussões;
- c) As deliberações tomadas;
- d) Os votos vencidos e declarações de voto, quando existam.

ARTIGO 51.º (Responsabilidade perante terceiros)

1. A EPASB - E.P. é representada em juízo e fora dele pelo Presidente do Conselho de Administração, que responde civil e criminalmente perante terceiros, pelos actos e omissões da empresa, nos termos da legislação em vigor.

2. Pelas obrigações da empresa responde apenas o seu património.

ARTIGO 52.º (Conservação de arquivos)

1. A EPASB - E.P. deve conservar em arquivos, pelo prazo de 10 anos, os elementos da sua contabilidade principal e correspondência, podendo os restantes documentos ser inutilizados mediante autorização das entidades competentes, decorridos 5 anos sobre a elaboração ou entrada.

2. Os documentos e livros, que se devem conservar em arquivos, bem como a correspondência referida no número anterior, podem ser preservados usando outros processos adequados de registo, admissíveis nos termos da legislação em vigor, devendo os registos ser devidamente autenticados.

3. Sem prejuízo do número anterior, os originais são inutilizados mediante autorização expressa do Conselho de Administração, sendo lavrado o respectivo auto de inutilização.

4. As cópias autenticadas têm a mesma força probatória dos originais, ainda que resultem da reprodução dos registos que os preservem.

ARTIGO 53.º (Auditoria interna)

1. Para fins de controlo contabilístico e financeiro e das actividades da empresa, em geral, há um serviço de auditoria interna, constituído por técnicos especializados, que exercem um controlo permanente das actividades financeiras e registos da empresa, nos termos da legislação em vigor.

2. A auditoria interna deve submeter, obrigatoriamente, ao Presidente do Conselho de Administração os seguintes documentos:

- a) Relatórios trimestrais da actividade desenvolvida;
- b) Relatórios pontuais sobre quaisquer anomalias verificadas.

ARTIGO 54.º (Contratação de empresas e especialistas)

A EPASB - E.P. pode, por deliberação do Conselho de Administração, em ordem à realização do seu objecto, contratar empresas ou especialistas de reconhecida idoneidade técnica, nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 55.º (Direito de participação ou associação)

A EPASB - E.P. pode participar em associações ou organizações de carácter técnico, científico e empresarial de âmbito local, nacional ou internacional de interesse para a empresa.

ARTIGO 56.º (Serviços mínimos)

Em casos de greve, os trabalhadores da empresa são obrigados a garantir, nos termos da legislação em vigor, os serviços mínimos de interesse público.

ARTIGO 57.º
(Regulamentos internos)

Os órgãos internos da EPASB-E.P. regem-se por regulamentos próprios aprovados pelo Conselho de Administração, sem prejuízo da sua ratificação pelo Órgão de Tutela competente, nos termos da legislação em vigor.

A Ministra das Finanças, *Vera Esperança dos Santos Daves*.

O Ministro da Energia e Águas, *João Baptista Borges*.
(22-1311-A-MIA)

MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Decreto Executivo n.º 172/22 de 25 de Março

Havendo a necessidade de se aprovar o Regulamento Interno da Direcção Nacional do Ensino Superior do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, em conformidade com o disposto no artigo 22.º Decreto Presidencial n.º 221/20, de 27 de Agosto, que aprova o Estatuto Orgânico deste Departamento Ministerial;

Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da Constituição da República de Angola, e de acordo com as disposições constantes nos n.ºs 1 e 3 do Despacho Presidencial n.º 289/17, de 13 de Outubro, conjugado com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto Presidencial n.º 221/20, de 27 de Agosto, determino:

ARTIGO 1.º
(Aprovação)

É aprovado o Regulamento Interno da Direcção Nacional do Ensino Superior do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, anexo ao presente Decreto Executivo, de que é parte integrante.

ARTIGO 2.º
(Duvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Decreto Executivo são resolvidas pelo Titular do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.

ARTIGO 3.º
(Entrada em vigor)

O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se.

Luanda, aos 2 de Fevereiro de 2022.

A Ministra, *Maria do Rosário Bragança Sambo*.

REGULAMENTO INTERNO DA DIRECÇÃO NACIONAL DO ENSINO SUPERIOR DO MINISTÉRIO DO ENSINO SUPERIOR, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CAPÍTULO I Disposições Gerais

ARTIGO 1.º
(Objecto)

O presente Regulamento tem como objecto a definição das regras de organização e do funcionamento, bem como a definição do quadro de pessoal da Direcção Nacional do Ensino Superior do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.

ARTIGO 2.º
(Definição)

A Direcção Nacional de Ensino Superior, abreviadamente designada «DNES» é o serviço executivo directo encarregue de propor as políticas de promoção e de acompanhamento do ensino e da extensão aos níveis de graduação e de pós-graduação.

ARTIGO 3.º
(Atribuições)

Nos termos do artigo 17.º do Estatuto Orgânico do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 221/20, de 27 de Agosto, a Direcção Nacional de Ensino Superior tem as seguintes atribuições:

- Elaborar propostas de políticas de promoção e monitorização da formação graduada e pós-graduada, nas Instituições de Ensino Superior;
- Executar estudos cujos resultados apoiem a tomada de decisão para o desenvolvimento do Ensino Superior, por intermédio da expansão da rede de Instituições de Ensino Superior e da abertura de novos cursos de formação graduada e pós-graduada;
- Pronunciar-se sobre a pertinência e viabilidade de projectos de criação de Instituições de Ensino Superior e criação de cursos de graduação e pós-graduação nas Instituições de Ensino Superior, nos termos da lei;
- Elaborar propostas de políticas e normas de acesso à formação graduada e pós-graduada nas Instituições de Ensino Superior, que privilegiem o mérito e a igualdade de oportunidades;
- Assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à formação graduada e pós-graduada;
- Elaborar propostas de políticas de acompanhamento, monitorização e avaliação regular dos cursos de graduação e de pós-graduação, de modo a assegurar os padrões de qualidade estabelecidos por lei;